

ООО Стоматология «Свет Улыбки», ИНН 3663122873, ОГРН 1163668104599, зарегистрировано 14.09.2016 г. Межрайонной инспекцией ФНС № 12 по Воронежской области, лицензия: № ЛО-36-01-003102 от 14.09.2017 г., выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области (в настоящее время Министерство здравоохранения Воронежской области), адрес: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 28, литера А, пом. 3, телефон: 8(4732) 2370599, в лице директора Петренко Сергея Александровича, действующего на основании Устава, сайт: <https://svetulybki.wixsite.com/barrikadnaya28>, именуемое в дальнейшем, **Исполнитель**, и **Иванов Иван Иванович**, проживающий (ая) по адресу: Воронежская обл, г.о. город Воронеж, Баррикадная, д. 1, кв. 1, телефон 89876543212, именуемый (ая) в дальнейшем, **Потребитель**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные стоматологические услуги, перечень которых определяется в соответствии с Планом лечения, который является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента согласования с Потребителем, а Потребитель обязуется принять указанные услуги и оплатить их стоимость.

1.2. Сроки оказания стоматологических услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определены в Плане лечения.

1.3. Срок ожидания стоматологических услуг, оказываемых Исполнителем согласно данному договору, составляет не более 30 рабочих дней.

2. Порядок оказания услуг

2.1. При заключении договора Потребителю предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа) и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - территориальная программа).

2.2. Медицинская помощь при предоставлении платных медицинских услуг организуется и оказывается:

а) в соответствии с Положением «Об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи и иные порядки», утвержденные в соответствии с Законом № 323-ФЗ;

б) в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утвержденные в соответствии со ст. 37 Закона N 323-ФЗ, которые являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;

в) на основе Стандартов и порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций;

г) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - стандарт медицинской помощи).

2.3. В оговоренное с Потребителем время Исполнитель организует осуществление осмотра Потребителя квалифицированным врачом-стоматологом, который устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные осложнения и подробно информирует об этом Потребителя.

По результатам осмотра врач составляет План лечения, определяя необходимый набор услуг из числа описанных в прейскуранте Исполнителя, и отражает его в медицинской карте Потребителя.

2.4. Необходимым условием исполнения Договора является согласие Потребителя с предложенным Планом лечения, оформленное подписью Потребителя в медицинской карте.

2.5. Услуги оказываются сотрудниками Исполнителя (врачами и медицинским персоналом) в помещениях, на оборудовании и с использованием материалов Исполнителя в соответствии с согласованным Планом лечения и в порядке, утвержденном в правилах оказания услуг Исполнителем, с которыми Потребитель ознакомлен до подписания настоящего Договора. При отсутствии у Исполнителя технических возможностей качественно исполнить свои обязательства, он вправе направить Потребителя в иную специализированную медицинскую организацию.

2.6. Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменить План лечения с оказанием дополнительных услуг, то они оказываются только после получения письменного согласия Потребителя. Отказ Потребителя от получения дополнительных услуг, связанных с медицинскими показаниями, также оформляется письменно с разъяснением ему последствий такого отказа. В том случае, если Исполнитель придет к выводу, что без дополнительных услуг оказание услуг по настоящему Договору невозможно либо приведет к значительным негативным последствиям для Потребителя, Стороны обсуждают возможность расторжения настоящего Договора с компенсацией Исполнителю фактически понесенных затрат.

2.7. Исполнитель уведомляет Потребителя о том, что граждане, находящиеся на лечении, в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

2.8. Дата и время явки Потребителя на прием оговаривается и согласовывается с Потребителем каждый раз в устной или письменной форме.

2.9. Платные медицинские услуги должны соответствовать номенклатуре медицинских услуг, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации, и могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи, по письменному согласию Потребителя.

2.10. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия Потребителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной Исполнителем в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

2.11. При отказе Потребителя подписать информированное добровольное согласие Исполнитель имеет полное право отказать ему в оказании медицинских (стоматологических) услуг.

2.12. Потребитель информирован о том, что после проведенного лечения Исполнителем могут возникнуть неудобства, болезненные ощущения, что является частью процесса заживления, а не является оказанием некачественной услуги.

2.13. План обследования и лечения составляется по наименованиям и кодам номенклатуры с указанием перечня услуг и цены общей стоимости и сроков их оказания.

2.14. В случае несогласия Потребителя на проведение дополнительных обследований, Исполнитель не несет ответственности за достоверность диагноза. Плата в соответствии с п. 4 настоящего договора не возвращается.

2.15. В целях защиты прав Потребителя Исполнитель по обращению Потребителя выдает следующие документы, подтверждающие фактические расходы Потребителя на оказанные медицинские услуги и (или) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения:

- а) копия договора с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);
- б) справка об оплате медицинских услуг по установленной форме;
- в) рецептурный бланк с проставленным штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика", заверенный подписью и личной печатью врача, печатью медицинской организации;
- г) документы установленного образца, подтверждающие оплату лекарственных препаратов (кассовый чек, бланк строгой отчетности или иной документ, подтверждающий факт осуществления расчета, в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники у медицинской организации отсутствует обязанность по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Потребитель имеет право:

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, относящуюся к компетенции специалистов Исполнителя.

3.1.2. Получать исчерпывающую информацию о предоставляемых услугах.

3.1.3. Выбирать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия.

3.1.4. Выбирать время приема у врача из имеющегося свободного.

3.1.5. Знакомиться с документами, подтверждающими наличие специальных разрешений, сертификата и лицензии у Исполнителя, а также соответствующий уровень квалификации сотрудников Исполнителя.

3.1.6. На сохранение в тайне информации о своем здоровье.

3.1.7. Получать сведения о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.

3.2. Потребитель обязан:

3.2.1. Строго соблюдать все рекомендации и предписания Исполнителя.

3.2.2. Являться на прием ко врачу в назначенный срок. При невозможности явиться на лечение в оговоренное время, не позднее, чем за 24 часа до его наступления сообщить Исполнителю и согласовать другое время.

3.2.3. Предоставить Исполнителю точную и подробную информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о перенесенных и имеющихся заболеваниях, непереносимости лекарств, препаратов и процедур, о проводимом ранее лечении. Объем сведений определяется врачом.

3.2.4. При первой возможности достоверно информировать Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья, включая появление болевых или дискомфортных ощущений в процессе и после лечения.

3.2.5. Выполнять указания медицинского персонала во время оказания услуги.

3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и правила оказания услуг.

3.2.7. При появлении жалоб, связанных с лечением, незамедлительно обратиться к Исполнителю.

3.2.8. Подробно заполнить Анкету пациента.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Требовать от Потребителя представления сведений и документов, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору.

3.3.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с разд. 4 настоящего Договора.

3.3.3. В случае непредвиденного отсутствия назначенного лечащего врача, Исполнитель назначает другого врача для проведения лечения.

3.3.4. При необходимости проведения специализированных видов лечения (профилактических, хирургических, пародонтологических, ортопедических, ортодонтических и др.) Исполнитель поручает проведение их соответствующим специалистам.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказать услуги надлежащего качества, то есть обеспечить выполнение составляющих услуги действий по методикам и со свойствами, соответствующими обязательным для подобных услуг требованиям, а также в соответствии с технологией, предусмотренной для применяемых при оказании услуг материалов, препаратов, инструментов, оборудования.

3.4.2. По первому требованию Потребителя сообщать ему сведения, относящиеся к характеру услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.4.3. Соблюдать принцип конфиденциальности полученной от Потребителя информации, если она стала известна Исполнителю в рамках оказываемых им услуг.

3.4.4. Отражать все этапы лечения в медицинской карте.

3.4.5. Доводить до потребителя и (или) заказчика информацию о форме и способах направления обращений (жалоб) в органы государственной власти и организации, а также сообщать почтовый адрес или адрес электронной почты (при

наличии), на которые может быть направлено обращение (жалоба). В случае если такая информация Исполнителем не предоставлена, Потребитель вправе направить обращение (жалобу) в любой форме и любым способом. При предъявлении Потребителем требований, в том числе при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной медицинской услуги), Исполнитель рассматривает и удовлетворяет заявленные требования (направляет отказ в удовлетворении заявленных требований) в сроки, установленные для удовлетворения требований потребителя Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

3.4.6. Любое изменение в плане лечения оформлять письменно к договору, которое является приложением к настоящему договору.

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора. Потребитель обязан подписать Акт об оказании услуг либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5 календарных дней с даты его получения от Исполнителя. В случае если в указанный срок Потребитель не подпишет Акт об оказании услуг и не представит мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми без претензий со стороны Потребителя на следующий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг определяется на основании Плана лечения согласно действующему прейскуранту Исполнителя, который является приложением к настоящему Договору.

4.2. Оказанные в соответствии с 2.6 настоящего Договора дополнительные услуги оплачиваются Потребителем по расценкам действующего прейскуранта.

4.3. Потребитель обязан оплачивать услуги Исполнителя после каждого приема у врача в размере полной стоимости фактически оказанных в данное посещение услуг по расценкам действующего на момент подписания настоящего Договора прейскуранта. Оплата производится путем внесения в наличной либо в безналичной форме денежных средств Исполнителю, о чём Потребителю выдаётся кассовый чек.

4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон. Разрешение споров

5.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в досудебном порядке путем переговоров, а в случае недостижения Сторонами согласия в 10-дневный срок с момента получения письменной претензии, Стороны разрешают спор в судебном порядке (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей").

5.3. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с «Положением об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи», в течение данного срока Потребитель обязан явиться на необходимые профилактические осмотры, и в случае неявки Потребителя, с Исполнителя снимается ответственность за последствия, наступившие в результате неявки Потребителя.

6. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут на основании письменного соглашения Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. Приложения:

6.5.1. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

6.5.2. План лечения является неотъемлемой частью договора.

6.5.3. Акт об оказании услуг.

По просьбе Потребителя, Исполнитель может предоставить экземпляр данного договора с более крупным форматом шрифта.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель:

ООО Стоматология «Свет Улыбки»

Адрес: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 28, литера

А, пом. 3, 394028

ОГРН 1163668104599

ИНН 3663122873

КПП 366301001

Р/с 40702810713000016755

в Централно-Черноземном банке ПАО

Сбербанке г. Воронеж

К/с 30101810600000000681

БИК 42007681

ОКПО 04517119

Директор

Петренко С.А.

Потребитель:

Иванов Иван Иванович

Адрес: Воронежская обл, г.о. город Воронеж

Баррикадная, д. 1, кв. 1

Паспортные данные (серия, номер)

12 34 № 123456

Кем выдан:

ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. В
ЛЕВОБЕРЕЖНОМ Р-НЕ Г. ВОРОНЕЖА

Дата выдачи:

10.10.2002

Телефон:

89876543212

/Иванов И.И.

(подпись)